

1501545-35.2021.8.26.0571

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Mariana Teixeira Salviano da Rocha

Comarca: Tatuí

Foro: Foro de Tatuí

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/05/2022

... pelas rés, do crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Ora, é inequívoco que o acusado trazia consigo e guardava substâncias entorpecentes, para fins de tráfico, conforme: 01) os coerentes e insuspeitos depoimentos dos Guardas Civis Municipais responsáveis pela prisão em flagrante do réu, os quais narraram, em uníssono e verossimilmente, que surpreenderam o acusado em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tatuí/ Foro de Tatuí

1ª Vara Criminal

Avenida Virgílio Montezzo Filho, 2009, Nova Tatuí - CEP 18278-440, Fone: (15) 3251-4013, Tatuí-SP - E-mail: tatui1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1501545-35.2021.8.26.0571

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2320549/2021 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 21589531 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 2779/21/609 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 2320549 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI

Réu:

RAFAEL PINTO PRUDENTE

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do(a) SISNAD c/c Art. 61 "caput", II, "j" do(a) CP(Denúncia)

Data da Audiência:

12/05/2022

Em 12 de maio de 2022, às 14:30h, por meio da plataforma Microsoft Teams, onde virtualmente se encontrava a Exma. DR.^a MARIANA TEIXEIRA SALVIANO DA ROCHA, MM^a Juíza de Direito Titular, comigo Escrevente Técnico Judiciário ao final nomeado, pela MM^a Juíza foi determinado que se abrisse a presente teleaudiência, o que foi feito, com as formalidades legais. Apregoadas as partes, virtualmente se achavam: o representante do Ministério Público, na pessoa do DR. CARLOS EDUARDO POZZI, DD. Promotor de Justiça da Comarca de Tatuí, o réu RAFAEL PINTO PRUDENTE, bem como o seu Defensor Técnico, DR. Paulo Antonio Modolo Fiusa OAB 294935/SP. Ainda, encontravam-se na sala de reunião virtual a vítima e as testemunhas Sandro Martins Camargo (GM) e Geraldo Coelho (GCM). INICIADOS OS TRABALHOS, com a concordância das partes na realização do ato de forma virtual, foi dada a oportunidade de o acusado se entrevistar reservadamente com o seu Defensor. Em seguida, foram ouvidas as testemunhas acima mencionadas, passando-se ao interrogatório do réu. As perguntas foram inicialmente formuladas pela MM^a Juíza de Direito, eis que as partes não solicitaram que as inquirições fossem por elas iniciadas. Em razão da suspensão dos trabalhos presenciais nos prédios do Tribunal de Justiça de São Paulo, como forma de prevenção e contenção do Covid-19 (Provimento nº 2545/2020 do Conselho Superior

da Magistratura), a presente audiência foi realizada excepcionalmente por meio audiovisual, através da plataforma Microsoft Teams, nos termos do Comunicado CG nº 284/2020, com o armazenamento dos arquivos digitais conforme determinado no Comunicado CG nº 1350/2020. Por fim, devido à instabilidade na rede de internet, cada oitiva será gravada em arquivo individual, identificados, para que não haja o risco de perda de a gravação, acaso toda a solenidade seja gravada em apenas um arquivo. Na sequência, pela MM. Juíza de Direito foi dito: Não havendo mais provas a serem produzidas ou colhidas, dou por encerrada a instrução e concedo a palavra às partes, para os debates. Os debates orais foram gravados em audiovisual, na forma acima mencionada. Ato contínuo, pela MM. Juíza de Direito foi proferida a seguinte SENTENÇA: "Vistos. O réu RAFAEL PINTO PRUDENTE, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 - "Lei de Drogas" c/c o artigo 61, inciso II, alínea j, do Código Penal, eis que, no dia 24 de novembro de 2021, por volta das 20h58, na Rua Antônio Orlando Salmasi, nº 486 - Rosa Garcia II, nesta cidade e Comarca de Tatuí, supostamente guardava e mantinha em depósito, para entrega de qualquer forma ao consumo de terceiros, 14(quatorze) porções de crack, subproduto da cocaína, com peso bruto aproximado de 3,3 gramas, 04(quatro) porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 3,3 gramas, e 01(uma) porção de cocaína, com peso bruto aproximado de 0,5 grama, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, além importância de R\$ 50,00 (cinquenta Reais), em dinheiro. Segunda consta da Denúncia, na data dos fatos, Guardas Civis em patrulhamento pelo local dos acontecimentos, ingressaram na Rua Antônio Orlando Salmasi, momento em que avistaram o acusado em posse de uma mochila, parado em frente a uma viela que dá acesso à linha férrea, local conhecido pelo intenso comércio ilícito de entorpecentes. Ocorre que, ao perceber a aproximação da viatura da guarnição municipal, o réu tentou se evadir do local, no entanto, fora abordado pelos Guardas Civis que, em revista pessoal, encontraram em seu poder 01(uma) porção de cocaína e a importância de R\$ 50,00(Cinquenta Reais), quantia que teria sido auferida com a venda de drogas. Na sequência, em buscas no local em que RAFAEL estava, a guarnição logrou encontrar outras 04(quatro) porções de cocaína, idênticas àquela anteriormente encontrada em poder do acusado, além de 14(quatorze) porções de crack, entorpecentes que se achavam ao pé de um poste de energia elétrica, individualmente embaladas. O Réu foi notificado (fl. 103) e apresentou Defesa Prévia (fl. 115/118), após o que, por Decisão prolatada no dia 09 de maio de 2022, a Denúncia foi recebida (fls. 119/121). Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela Acusação, ultimando-se com o interrogatório do réu, tudo gravado em audiovisual, em arquivos de mídia importados ao sistema SAJ do Tribunal de Justiça, conforme Comunicado Conjunto 1350/2020. Em sede de alegações finais, o Órgão Ministerial postulou pela condenação do acusado nos exatos termos da Denúncia, enquanto a Defesa Técnica, de outro lado, pugnou pela desclassificação da conduta para o tipo penal do artigo 28 da Lei nº 11.343/06 - "Lei de Drogas" e, finalmente, em caso de condenação, pelo reconhecimento da figura do tráfico privilegiado. Folha de Antecedentes às fls. 21/22, bem como Certidão de Distribuição Criminal às fls. 19/20. É o relatório do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. O pedido acusatório merece ser julgado PROCEDENTE. Vejamos. Com efeito, a materialidade delitiva está demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fl. 01), Boletim de Ocorrência (fls. 02/03), pelo auto de exibição e apreensão (fl. 05), pelo auto de constatação preliminar (fl. 04), pelo laudo de exame pericial em substâncias entorpecentes (fls. 56/60) e, finalmente, pela contundente prova oral produzida. A autoria é igualmente evidente e clara. Vejamos: O réu RAFAEL PINTO PRUDENTE, na Delegacia de Polícia (Termo de Interrogatório à fl. 14), permaneceu em silêncio, aduzindo que apenas se manifestaria em solo judicial. Em Juízo (interrogatório gravado em audiovisual, em arquivo de mídia importado ao sistema SAJ), disse que estava no local para comprar droga pois é usuário de crack, já perdeu sua família por causa da droga. Sempre andou com cachimbo e Bombril para usar droga. Não tinha nenhuma droga com ele, o traficante correu. Eles correram atrás do traficante. Estava no lugar errado. Não conhecia esses guardas municipais. Não sabe porque os guardas disseram essas coisas - que não viram ninguém, que ele

estava com droga. Não é de Tatui, estava morando na linha. Em 2013 ficou internado e 2019 numa clínica psiquiátrica e 2020 também ficou internado. Passou por varias cidades e veio parar em Tatui. Quando estava na rua trabalhava com reciclagem. Tem três filhos registrados. Teve um processo em fevereiro. Analisando a autodefesa do acusado - colhida com total observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa -, nota-se que o réu, a fim de se ver livre de sua responsabilidade criminal, negou a propriedade das substâncias entorpecentes apreendidas nos autos, negativa que, no entanto, não encontra respaldo nas demais provas amealhadas aos autos, afirmando, ainda, que estava no local para comprar drogas, eis que é usuário de entorpecentes, versão que, igualmente, restou isolada do conjunto probatório, senão vejamos. A testemunha Sandro Martins Camargo, Guarda Civil Municipal, ao ser ouvida em solo policial (Termo de Depoimento à fl. 12), disse que estavam de patrulhamento pelo bairro Rosa Garcia II, local já conhecido pelo alto índice de tráfico ilícito de entorpecentes, momento em que avistaram um indivíduo com uma mochila na entrada de uma viela situada na Rua Antônio Orlando Salmasi, sendo que mencionado indivíduo, ao perceber a chegada da viatura da guarnição, tentou adentrar rapidamente para na viela que dá acesso à linha férrea, sendo acompanhado pela equipe e abordado. Contou que, em revista pessoal, foi encontrado em seu bolso 01(uma) porção de cocaína tipo Aricanduva, bem como a quantia de \$ 50,00 (Cinquenta) Reais. Relatou que, na sequência, verificaram o local em que o acusado se encontrava inicialmente, onde encontraram, atrás de um poste no início da viela, mais 04(quatro) porções de cocaína tipo Aricanduva, idênticos àquela que o réu trazia consigo, além de um envolto plástico transparente contendo 14(quatorze) porções de crack. Indagado o mesmo alegou ser usuário e estava ali para adquirir crack. Por fim, disse que, ao ser instado, RAFAEL disse ser usuário de drogas, e que estava no local para adquirir crack. Em Juízo (depoimento gravado em audiovisual, em arquivo de mídia importado ao sistema SAJ), reiterou os fatos já declarados em solo policial, confirmando que ao abordar o réu, com ele foi encontrada uma porção de cocaína e nas proximidades o restante do entorpecente, sendo que somente o réu foi visualizado no local. O réu admitiu a propriedade da porção que estava com ele que seria para o seu uso e que havia adquirido na viela. Convergindo em mesmo sentido, tem-se o depoimento do Guarda Civil Municipal Geraldo Coelho que, em sede policial (Termo de Depoimento à fl. 13), corroborou integralmente a versão de seu colega de guarnição. Em Juízo (depoimento gravado em audiovisual, em arquivo de mídia importado ao sistema SAJ), disse que em patrulhamento pelo local que já é conhecido pelo trafico avistaram Rafael saindo de uma viela e com ele foi encontrado uma porção e cinquenta reais. Proximo ao local que o réu estava foram encontradas proximo a um poste, mais 04 porções de cocaína e 14 pedras de crack. O réu disse que estava ali para comprar entorpecente. O réu é conhecido porque sempre esta nesta biqueira, só que com a aproximação da viatura ele foge. O réu se disse usuário de crack, mas com ele foi encontrada uma porção de cocaína. A droga estava no poste em que o réu estava encostado antes de ver a viatura e não foi visto nenhum outro individuo no local ou proximidades. O réu ano trazia consigo nenhum apetrecho para o uso da droga e não aparentava estar sob efeito da droga. Em relação à validade e à eficácia probatória dos depoimentos dos Agentes Públicos, impende destacar que nossos tribunais vêm rechaçando qualquer análise discriminatória quanto aos seus testemunhos, atribuindo-lhes

valores idênticos às versões judiciais de demais testemunhas. Até mesmo porque, in casu, inexistem motivos para desqualificar os depoimentos dos Guardas Civis Municipais, pois não há provas ou indícios nos autos indicando que estes pretendem incriminar injustamente o réu ou faltar com a verdade. Por tais razões, seus testemunhos merecem normal credibilidade e valor probatório. Neste sentido: Furto Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes dos guardas municipais, da testemunha e na confissão policial e judicial do réu Validade Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos, principalmente se o acusado, ao ser interrogado perante a autoridade policial e em Juízo, tudo admitiu, Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos. No que concerne ao

valor dos depoimentos prestados pelos agentes públicos, os tribunais têm ainda deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de agente público não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário. (TJ-SP – APL: 00038815620128260198 SP 0003881-56.2012.8.26.0198, Relator: Grassi Neto, Data de Julgamento: 20/03/2014, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 20/03/2014) (grifos aditados). Assim sendo, examinando o arcabouço probatório emergentes dos autos, nota-se a cabal comprovação de perpetração, pelas rés, do crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Ora, é inequívoco que o acusado trazia consigo e guardava substâncias entorpecentes, para fins de tráfico, conforme: 01) os coerentes e insuspeitos depoimentos dos Guardas Civis Municipais responsáveis pela prisão em flagrante do réu, os quais narraram, em uníssono e verossimilmente, que surpreenderam o acusado em local conhecido pelo intenso comércio ilícito de drogas, sendo que, ao notar a presença da viatura da guarnição, RAFAEL, em atitude deveras suspeita, tentou se evadir, sendo no entanto, abordado e localizado em seu poder 01(uma) porção de cocaína, além de localizarem, nas proximidades, o restante dos entorpecentes que o réu ocultava atrás de um poste para, posteriormente, vendê-las a usuários que o procurassem; 02) o laudo pericial de fls. 56/60, o qual concluiu que a substância apreendida em poder do réu, bem como aquelas que ele maninha nas imediações, tratam-se, efetivamente, de entorpecentes listados na Portaria SVS/MS 344/98 como droga ilícita e, por fim, 3) as circunstâncias do caso concreto, destacando-se a forma de acondicionamento das drogas, individualmente embaladas em pedaços de plástico, prontas para o comércio, além do fato de não terem sido encontrados em poder de RAFAEL apetrechos destinados ao uso dos entorpecentes, a evidenciar, assim, que a finalidade das drogas era mesmo o comércio ilícito. Assim, indisfarçável é a finalidade mercantil das porções de entorpecentes apreendidas. Deveras, a infração penal de tráfico de entorpecentes é crime de ação múltipla e conteúdo variado, bastando, portanto, que o agente pratique qualquer um dos verbos nucleares contidos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 – “Lei de Drogas”, com a intenção de traficar entorpecentes, para que o delito previsto no dispositivo legal retro mencionado reste configurado. Estabelecida esta premissa e escorada na previsão legal contemplada no § 2º, do art. 28, da Lei nº 11.343/06 – “Lei de Drogas”, verifico que as circunstâncias fáticas estão a evidenciar o dolo do réu de traficar a droga apreendida. Com efeito, tem-se: 01) a forma de acondicionamento das substâncias, embaladas em porções individualizadas, prontas para serem comercializadas; e 02) a não apreensão de apetrechos destinados ao uso das drogas, a obviar quaisquer dúvidas porventura existentes de que os entorpecentes pudessem se destinar ao consumo pessoal do réu. Válido mencionar que as fundamentações acima expostas foram utilizadas no precioso voto da lavra do Des. Rel. Penteado Navarro nos autos da Apelação 0005659-54.2010.8.26.0320, TJSP, 9ª Câmara de Direito Criminal, d.j. 24/11/2011, r. 28/11/2011, o qual transcrevo em parte: “Outrossim, havendo conhecimento de que o local onde os apelantes se encontravam era “ponto de tráfico” e, ainda, levando-se em consideração a quantidade da droga apreendida (8,9 g de “cocaína” em pedra e 3,2 g em pó), bem como a sua forma de acondicionamento (27 invólucros de plástico contendo pedrinhas de cor amarela, envoltos por plástico, sendo 4 na cor azul e 23 na cor branca, além de outros 27 invólucros da mesma substância e 11 invólucros tipo “eppendorf” de plástico incolor com tampa, contendo pó de cor amarela - fls. 76/79), não resta qualquer dúvida de que os apelantes praticavam o comércio de drogas no local. Note-se que uma das principais circunstâncias indicadoras de tráfico é a quantidade de tóxico. E, para mim, tal mensuração deve partir da overdose (dose insuportável ou excessiva para alguém). Segundo a literatura médica, a reação letal ou não letal da “cocaína” em usuários depende de variados aspectos. Doses consideradas pequenas, cerca de 0,02g, podem ser suficientes para esse efeito (cf. Delton Croce e Delton Croce Júnior, Manual de Medicina Legal, 5ª ed., Saraiva, 2004, pág. 636). Logo, apreendidas 3,2 gramas da droga em pó, teremos cerca de 160 doses letais (excessivas ou insuportáveis) ao

usuário. Até porque o uso continuado de “cocaína” provoca o “enfraquecimento das funções psíquicas em geral, cansaço, irritabilidade, inquietação e insatisfação” (cf. Edevaldo Alves da Silva, Tóxicos, 1ª ed., Bushatsky, 1979, pág. 82). Destarte, a conduta inserida em qualquer dos verbos contidos no art. 33, caput, da Lei de Drogas, implica em tráfico, onde o dolo é sempre genérico. Daí segue não ser indispensável para o caso a prova efetiva e direta de qualquer ato de comércio clandestino de droga ou de associação para tanto, bastando o conjunto de indícios e presunções (circunstâncias ligadas ao fato probando) que envolve o agente acusado. Sem dúvida, o juiz não pode desprezar as regras de experiência comum (praesumptiones hominis), ou seja, a ordem normal das coisas. A experiência comum é aquele conhecimento adquirido pela prática e pela observação do cotidiano. Nesse sentido há manifestações da doutrina e da jurisprudência (cf. José Frederico Marques, Elementos de Direito Processual Penal, 1ª ed., Bookseller, 1997, vol. II, § 95, item 525, pág. 346, nota 9; Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal Comentado, 10ª ed., 2011, art. 239, item 4, págs. 544-5; Guilherme Madeira Dezem, Da Prova Penal, 1ª ed., Millennium, 2008, cap. IV, item, 12.2, págs. 272; STF, 2ª T., HC 70.344/RJ, rel. Min. Paulo Brossard, RTJ, 149/521; STJ, 6ª T., HC 15.736/MG, rel. Min. Fernando Gonçalves, DJU, 23/04/01, pág. 189; LexSTF, 182/356; RT, 673/357, 711/378, 728/543, 744/602, 748/599, 758/583, 769/602 e 854/654; RJDTACrimSP, 5/167, 6/137, 7/105, 16/133, 25/324 e 28/209). Para Fernando de Almeida Pedroso, “em sede de tráfico de substância entorpecente, constituem prova indiciária do malsinado e vil comércio, exemplificativamente, a quantidade apreendida de estupefacientes, denotando sua incompatibilidade com a destinação para o próprio uso; a forma de fragmentação e acondicionamento do tóxico, confeccionado em diversas embalagens ou unidades distintas e individuais, indicando o propósito de venda a varejo” (cf. Prova Penal, 2ª ed., RT, 2004, item 5, pág. 96) Nessa linha de entendimento, é a jurisprudência atualmente majoritária (cf., verbi gratia, RTJ, 149/521; RSTJ, 142/454 e 169/499; RJTJERGS, 177/57; LexJTJ, 165/334, 170/288, 174/333, 180/284, 186/305, 205/314, 208/272 e 277/523; RT, 537/335, 675/406, 714/357, 718/394, 727/478, 729/542, 737/684, 739/639, 740/634, 747/642, 776/663, 779/554, 789/536, 793/576, 793/727, 800/597, 801/606, 807/597, 832/588. Portanto, provado que se fazem presentes a elementares do tipo penal infringido pelo acusado e demonstrado que o réu incorreu em verbos nucleares contidos no artigo 33, caput, da Lei nº 11343/06 – trazer consigo, guardar e manter em depósito –, fazendo-o com a inegável e nítida intenção de traficar drogas (elemento subjetivo do tipo), resta caracterizada a infração penal indicada no dispositivo legal retro mencionado. Certo, portanto, que o réu perpetróu o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, não incorrendo em hipóteses de exclusão da ilicitude e/ou da culpabilidade, emerge-se o jus puniendi, razão pela qual passo à dosimetria da pena a lhe ser imposta.

Na primeira fase da dosimetria, atenta às diretrizes gerais traçadas no artigo 59 do Código Penal e as específicas dispostas no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 – “Lei de Drogas”, verifico que as circunstâncias judiciais são favoráveis ao acusado. De fato, o apontamento criminal de fls. pelo qual o réu se encontra preso, refere-se a processo em andamento, com condenação provisória (autos 1500215-66.2022, fls. 137/138), por fato posterior a estes autos e a despeito de entendimento pessoal diverso dessa Magistrada, observo que a jurisprudência se consolidou no sentido da imprestabilidade desses registros delitivos como maus antecedentes ou para a valoração negativa em primeira fase (Súmula nº 444 do STJ). Aliás, assim também tem se posicionado a jurisprudência do E. TJSP, apontado que ações penais em curso, ainda que condenações provisórias: “embora tal circunstância denote a personalidade desregrada do acusado, não se presta a majorar a sanção inicial, a teor da Súmula 444, do Superior Tribunal de Justiça.” (TJSP; Apelação Criminal 1502727-43.2020.8.26.0037; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Araraquara - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 03/08/2021; Data de Registro: 03/08/2021). Desse modo fixo sua pena-base no mínimo legal, qual seja, 05(cinco) anos de reclusão e 500(quinhetos) dias-multa, que torno definitiva. Por oportuno, convém destacar a inaplicabilidade da agravante do estado de calamidade pública. Ora, não há provas de que o acusado se

valeu das fragilidades proporcionadas pela situação calamitosa ou que agravou esse estado. Assim, imperioso o afastamento da agravante postulada pelo Parquet. Aliás, assim se posiciona a jurisprudência: “Contudo, entendendo que a agravante genérica prevista no artigo 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal, relativa ao estado de calamidade pública, deve ter na sua incidência relação com o contexto do delito e a desproteção do bem jurídico tutela do pelo tipo penal. No entanto, no caso em apreço, entendendo não comprovada relação direta entre o cometimento do delito e a emergência de saúde pública relacionada ao coronavírus (declarada pelo Decreto Legislativo nº 6, de 2020), de modo que o reconhecimento da circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea j, do Código Penal, em razão do crime ter sido praticado durante estado de calamidade pública, deve ser afastado. Note-se que não há qualquer evidência nos autos de que o estado de calamidade tenha facilitado a ação criminosa, de que o apelante tenha se aproveitado dessa situação excepcional para perpetrar o delito ou, ainda, de que o crime tenha sido mais grave por ter ocorrido durante a pandemia” (TJSP; Apelação Criminal 1501673-18.2020.8.26.0530; Relator (a): Osni Pereira; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Ribeirão Preto - 5ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 31/05/2021; Data de Registro: 31/05/2021). A causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 é inaplicável ao caso sub judice. De fato, a incidência dessa benesse legal reclama a presença simultânea de 04 requisitos subjetivos, a saber, primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades delitivas e não integração a organização criminosa. In casu, trata-se de réu que está sendo processado em outro feito inclusive fora condenado provisória, pela prática do mesmo delito que se apura nos autos (fls. 134/138) – , o que é elemento caracterizador de dedicação a atividades criminosas, restando inviabilizada a concessão da benesse em questão. A propósito, assim se posiciona a jurisprudência do C. STJ: “É possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006.” (STJ. 3ª Seção. EREsp 1.431.091-SP, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 14/12/2016). Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, porquanto não há nos autos informações quanto à capacidade econômica do réu. Com fundamento nos artigos 33 e ss., c/c o artigo 59, inciso III, todos do Código Penal, fixo o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, notadamente em razão do quantum da pena imposta nesta oportunidade e da primariedade do réu. Em relação ao cabimento de regime semiaberto ao condenado em crime hediondo, segue orientação jurisprudencial dominante no STJ: “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PENA SUPERIOR A 4 E INFERIOR A 8 ANOS. REGIME INICIAL FECHADO. GRAVIDADE EM ABSTRATO DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício. 2. É pacífica nesta Corte Superior a orientação segundo a qual a fixação de regime mais gravoso do que o imposto em razão da pena deve ser feita com base em fundamentação concreta, a partir das circunstâncias judiciais dispostas no art. 59 do Código Penal - CP ou de outro dado concreto que demonstre a extrapolação da normalidade do tipo. No mesmo sentido, são os enunciados n. 440 da Súmula desta Corte e ns. 718 e 719 da Súmula do STF. 3. A mera referência genérica, pelo Tribunal a quo, à violência e à grave ameaça empregadas no delito de roubo, inerentes ao próprio tipo penal, não constitui motivação idônea para justificar a imposição de regime prisional mais gravoso, conforme entendimento desta Corte. Precedentes. 4. Reconhecidas as circunstâncias judiciais favoráveis e a primariedade dos pacientes, sendo imposta reprimenda definitiva inferior a 8 anos de reclusão, cabível a imposição do regime semiaberto para iniciar o cumprimento da sanção corporal, à luz do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP. 5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para fixar o regime inicial semiaberto para

cumprimento inicial da pena dos pacientes". (STJ HC 469398 SP 2018/0240624-9). Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para condenar o réu RAFAEL PINTO PRUDENTE, devidamente qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 - "Lei de Drogas", à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, com valor unitário no mínimo legal. DEFIRO o apelo em liberdade, observando-se que se encontra preso por outro processo e que fora condenado neste, em regime intermediário para cumprimento de sua pena. Sem prejuízo, destruam-se os entorpecentes apreendidos, pois já periciados, não havendo interesse na manutenção de sua constrição. Como efeito da condenação, por força da regra do art. 91, II, "b", do Código Penal, c/c o artigo 63, da Lei nº 11.343/06, determino a perda do valor apreendido em favor da União (R\$ 50,00), eis que restou comprovado que a quantia é proveniente do tráfico de drogas. Isento o acusado do pagamento das custas processuais, concedendo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita. Nos termos do Provimento da CG nº 11/2015, com o trânsito em julgado, calcule-se o valor total da pena de multa e, na sequência, intime-se o sentenciado para pagamento em 10(dez) dias. Oportunamente, expeçam-se mandado de prisão, Guia de Recolhimento e arquivem-se os autos. Pelo Defensor do réu e pelo réu foi manifestado o interesse em interpor recurso. Pela MM. Juíza de Direito foi dito: "Recebo o recurso interposto pelo réu, saindo o Defensor, desde já, intimado a apresentar razões de recurso, no prazo de 08 (oito) dias, sob pena de destituição e nomeação de novo Defensor. Após apresentadas as razões, expeça-se a competente certidão de honorários (fls. 105). Com a vinda das contrarrazões remetam-se os autos à superior instância com as cautelas de praxe". Com o trânsito em julgado da condenação criminal, lance-se o nome do(a) réu no rol dos culpados. Oportunamente, arquivem-se os autos. Publicada esta em audiência, saem os presentes intimados. Registre-se. ENCERRADOS OS TRABALHOS, e nada mais havendo, foi lavrado e assinado o presente termo digitalmente pela MM. Juíza, dispensando-se a assinatura dos demais envolvidos, por se tratar de processo digital - Sistema SAJ, com a concordância das partes, nos termos do art. 25, caput, da Resolução nº 185/13 do E. Conselho Nacional de Justiça. NADA MAIS. Eu, Mario Henrique Machado, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA